Direito Constitucional

Teoria da Constituição

Professor Msc Mário Elesbão

Instagram:@elesbaomario
e-mail: marioelesbao@gmail.com

GRAN FACULDADE
PÓS-GRADUAÇÃO

Direito Constitucional

Hermenêutica Constitucional

Etimologia de Hermenêutica

Hermes, deus grego que levava a mensagens de Zeus.
Na mitologia é o deus da comunicação

Hermenêutica

A ciência da interpretação, que busca atribuir significados aos textos normativos. É o estudo da interpretação, portanto (...),

transcende a mera interpretação, que consiste na atividade de atribuir significados aos dispositivos constitucionais

Hermenêutica

Hermenêutica de leis	Hermenêutica Constitucional

A hermenêutica constitucional difere da interpretação de leis infraconstitucionais, haja vista o caráter especial, na norma constitucional. Inicialmente, por ser a base de validade das demais leis, o que transcende o seu conteúdo normativo, a Constituição se erige a partir de princípios, valores de caráter político e social, que devem se orientar pela interpretação de toda a ordem jurídica.

Interpretar a Constituição é diferente de interpretar as leis’

Por que a hermenêutica deve ser diferenciada da hermenêutica da legislação infraconstitucional?

Inexistência de hierarquia entre as normas constitucionais

Caráter inaugural: fruto constituinte originário

Supremacia constitucional:
Base de validade das leis infraconstitucionais;

Elevado teor político em seu contéudo

Correntes da Hermenêutica

A partir da influência estadunidense, há duas correntes hermenêuticas, a saber:

A Interpretativista, também chamada Interpretacionista ou Originalista	**A Não Interpretativista, também chamada de Não Interpretacionista ou Construtivista**

Correntes da Hermenêutica

A Interpretativista, ou Interpretacionista, ou Originalista

O papel do juiz é interpretar a norma tal como o seu sentido original, ou seja, não cria a norma, ou cria um significado para ela.

O juiz apenas interpreta a norma e não a cria.

Correntes da Hermenêutica

Não Interpretativista, também chamada de Não Interpretacionista ou Construtivista

O juiz transcende o papel de mero intérprete da norma original, devendo também criar e construir a interpretação, a partir do texto, relacionando-a aos valores da sociedade e a realidade.